МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.07.18 № 01/1311

танай _____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Л.МӨНХБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. Хуулийн төсөлд тусгах зарчмын шинжтэй санал:

1. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих, гэр бүл, хүүхдийн ашиг, сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн нэгдмэл тогтолцоог бэхжүүлэх, салбар дундын уялдааг хангахад чиглэсэн асуудлыг тусгах;

2. Төслийн 1 дүгээр зүйлд “гэр бүлийн гишүүн, хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээхтэй холбогдсон харилцааг” гэж нэмэх;

3. Төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-т хүүхдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг тэргүүн ээлжид хамгаалах зарчмыг тусгасан боловч хүүхдийн эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой салбар дундын уялдааг хангахтай холбогдох харилцааг зохицуулаагүй байна. Тухайлбал, төслийн 11 дүгээр зүйлд заасан урьдчилсан арга хэмжээний үндэслэл, журмыг тодорхой хуульчлах, шүүгчийн захирамжаар авах хамгаалалтын арга хэмжээний төрөл, үндэслэл, журмыг шинээр тодорхойлох, мөрдөн шалгах буюу шүүхийн нотлох үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нотлох баримтыг цуглуулах, шалгах, үнэлэхтэй холбоотой шинжээч, мэргэжилтэн, бусад оролцогчдын эрх, үүргийг тодорхойлох, тодорхой нөхцөл байдлыг тогтоох зорилгоор цагдаагийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, прокурор, гэр бүл, хүүхдийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтантай харилцах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;

4. Олон улсын гэр бүлийн хэргийн шүүхийн туршлагаас үзэхэд тус шүүх нь гэр бүлийн бат бөх харилцааг хэвээр авч үлдэх, гэр бүлийн харилцааг сэргээх, дэмжих, хүүхдийн эрх, ашгийг хамгаалах, эрсдэлт нөхцөл байдлыг арилгах, засан хүмүүжүүлэхэд чиглэгдсэн байх бөгөөд шүүхийн шийдвэр нь зөвхөн хууль зүйн шийдэл бус, хэрэг маргааны дараах гэр бүлийн гишүүдийн харилцаа болон тэдний нөхцөл байдалд нь тохирсон шийдлийг шаарддаг байна.

Иймд гэр бүл, хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшсэн хүний нөөцийг бэлтгэж сургах, хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон арга, хэлбэрээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг зохион байгуулах, хүүхдэд айдас, дарамт

15002057

төрүүлэхээргүй орчныг бүрдүүлэх, хүүхэд холбогдсон аливаа хэлбэрийн хэрэгт эрүү, зөрчлийн ял, шийтгэл оногдуулахаас зайлсхийж, тэдний хийсэн үйлдэлд нь тохирсон засан хүмүүжүүлэх шийтгэлийн төрлийг олон улсын гэр бүлийн хэргийн шүүхийн туршлага, холбогдох хууль тогтоомжоос судалж, хуулийн төсөлд тусгах;

5. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. Энэ хүрээнд гэр бүлийн хэргийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг олон улсын гэр бүлийн хэргийн эвлэрүүлэн зуучлах зарчим, стандартад нийцүүлэн, гэр бүлийн онцлог, хэв маягт тохирсон арга, хэлбэрээр гэр бүлийн мэргэшсэн тусгай шинжээч, сэтгэл зүйчийг оролцуулан шийдвэрлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй байж болзошгүй үйлчлүүлэгчийг хохирогч хамгаалах холбогдох байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд холбон зуучлахтай холбоотой зохицуулалтыг тусгах;

6. Төсөлд гэр бүлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, хугацаа, бүрэлдэхүүн, дараалал, шийдвэрийн төрөл, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын эрх, үүрэг (орчуулагч, хэлмэрч), шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргах хугацаа, хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх зэрэг процесс ажиллагааг шинээр нарийвчлан тодорхойлж, тусгах;

7. Төсөлд гэр бүлийн шүүхийн хэргийн харьяаллыг нарийвчлан тодорхой зохицуулах, Тухайлбал, Иргэний хэргийн шүүхээр хянан шийдвэрлэж байгаа гэр бүлийн хэрэг, эрүүгийн хэргийн шүүхээр хянан шийдвэрлэж байгаа өсвөр насны хүний үйлдсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг харьяалуулахаар зарим баримт бичигт тусгагдсан байсныг харгалзан хэргийн харьяаллыг нарийвчлан тодорхойлж, иргэний болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтыг тусгах нь зүйтэй байна.

Хоёр. Хуулийн төсөлд тусгах найруулгын шинжтэй санал:

1. Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4-д “Тээгч эх хуульд заасан тохиолдолд хүүхдийг өөрийн төрсөн хүүхдээр тогтоолгох” гэснийг хасах;

Үндэслэл, шаардлага: Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд “гэрлэгчид нөхөн үржихүйн туслах аргыг ашиглан хүүхэдтэй болохоор үр хөврөлийн донор, эсхүл тээгч эмэгтэйтэй гэрээ байгуулж болно. Гэрлэгчид энэ гэрээний дагуу төрсөн хүүхдийн эцэг эх байна. Нөхөн үржихүйн туслах аргыг ашиглах гэрээ байгуулсан үр хөврөлийн донор, эсхүл тээгч эмэгтэй өөрийгөө эцэг, эхээр тогтоолгох нэхэмжлэл гаргах эрхгүй” байхаар зохицуулжээ. Иймд уг заалтыг хасах эсхүл, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, хууран мэхлэх үйлдэл гаргасан үр хөврөлийн донор болон тээгч эхэд хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг холбогдох хуульд тусгах.

2. Төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.2-т “...тахир дутуу” гэснийг “хөгжлийн бэрхшээлтэй” гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл, шаардлага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-т “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн” гэдэгт бие махбод, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг” гэж тодорхойлсон байна.

3. Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийг “Шүүгч гэрлэлт цуцлах тухай хэрэг үүсгэсэн даруйд дараах арга хэмжээг урьдчилан хэрэгжүүлнэ.” гэж өөрчлөн найруулах;

11.1.1.насанд хүрээгүй хүүхэд болон хөдөлмөрийн чадваргүй эцэг, эхийг тэжээн тэтгүүлэх;

11.1.2 насанд хүрээгүй хүүхдийг эцэг, эхийн хамгаалалтад байх хуваарийг тогтоох;

11.1.3. орон сууц болон хамтран өмчлөх дундын өмч, үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх, худалдах, бэлэглэх, захиран зарцуулахыг хориглох захирамж гаргана.

Үндэслэл, шаардлага: Уг хуулийн төсөлд “шүүгч шаардлагатай гэж үзвэл гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэхдээ дараах арга хэмжээг урьдчилан авахаар захирамж гаргаж болно.” гэжээ. Гэвч талуудын хууль, эрх зүйн мэдлэг дутмагаас хүсэлт гаргаж, урьдчилсан арга хэмжээг тэр бүр авдаггүй, гэр бүл цуцлалтын дундаж хугацаа хэт урт сунжирснаас хүүхдийн сурч боловсрох, зохистой орон байраар хангагдах, тэжээн тэтгүүлэх асуудал орхигддог тул шүүгч гэр бүл цуцлалтын хэрэг үүсгэсэн даруйд дараах асуудлыг нэн тэргүүнд яаралтай шийдвэрлэх.

4. Төслийн нэр томьёог Гэр бүлийн тухай хууль болон Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, холбогдох бусад хуультай нийцүүлэн, ижилтгэх.

ДАРГА Д.СҮНЖИД